

ACCU-CHEK®
SmartGuideAjude seu paciente a agir antes que
aconteça uma hipo ou hiperglicemia.MC-99-04-018-Rev02/2013
Acesso às informações legais e de contato em: go.roche.com/termoscondicoes
Autoridade: Ribeiro F, Elvassor D, Odeh E, et al. Clinical Usage and Potential Benefits of a Continuous Glucose Monitoring
Prescriber App. J Diabetes Sci Technol. 2014;8(2):303-310.

Nova lei impede devedor contumaz de pedir recuperação e negociar dívida com o Fisco

Receita pretende regulamentar até março a norma que cria o Código de Defesa do Contribuinte

Por **Marcela Villar** — De São Paulo

19/02/2026 05h02 · Atualizado há um dia

[Presentear matéria](#)

Devedores contumazes agora estão **proibidos** de pedir **recuperação judicial** e fazer **transações tributárias** com a **União** - forma de quitar tributos devidos com descontos e de forma parcelada. Também correm o **risco** de responder a **pedido** de **falência** apresentado pela Fazenda Pública. As **medidas** estão previstas na **Lei Complementar (LC) nº 225**, de 2026, que criou o **Código de Defesa do Contribuinte**, e na **Lei de Transações Tributárias** (nº 13.988, de 2020).

Segundo especialistas, pela Lei de Recuperação Judicial e Falência (nº 11.101, de 2005), a Fazenda só poderia pedir a quebra de uma companhia por descumprimento de acordo de transação tributária. Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ampliou essa hipótese, permitindo o pedido em caso de cobrança fiscal infrutífera.

Leia também:

Ala no STF critica decisão de Moraes sobre vazamentos de dados de ministros e familiares

Mendonça determina que Alcolumbre compartilhe dados da investigação do Banco Master com PF e CPMI do INSS

A Receita Federal ainda fará a regulamentação da LC 225 até março, segundo o auditor fiscal Márcio Gonçalves. A partir dela, o órgão começará a notificar empresas que podem se enquadradas na classificação de devedor.

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

LEIA MAIS: Receita Federal atualiza critérios para pagamento de prêmios por empresas

Nesse intervalo, especialistas veem que há uma “janela de oportunidade” para negociar com o Fisco. Até que recebam os comunicados e apresentem defesa, não estariam impedidos de firmar transações ou buscar a reestruturação de dívidas no Judiciário, dizem advogados.

A nova lei, porém, é alvo de crítica por juristas. Defendem que a nova previsão viola o princípio da preservação da empresa, pois permite que uma classificação fiscal feita unilateralmente pelo governo determine se uma companhia pode ou não entrar em reestruturação - um processo cuja soberania é dos credores, sob supervisão do juiz. Lembram que a Fazenda já tem prioridade no recebimento do crédito na falência e a quitação dos passivos fiscais é requisito para a empresa sair e até mesmo homologar o plano de recuperação judicial.

Para alguns especialistas, a lei pode ainda afrontar princípios constitucionais como os do acesso à Justiça, contraditório e a isonomia. Por conta disso, entidades estudam entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF). Já o Instituto Brasileiro de Insolvência (Ibajud) instalou grupo de estudos para enviar em breve sugestões à norma ao Executivo.

A lei classifica como devedor contumaz o contribuinte com inadimplência “substancial, reiterada e injustificada”. É preciso ter débitos com a União acima de R\$ 15 milhões e equivalente a mais de 100% do patrimônio - Estados e municípios devem estabelecer outros valores em normas específicas. A inadimplência precisa ser reiterada, isto é, por quatro períodos de apuração consecutivos ou seis alternados em um intervalo de doze meses.

Há ainda o terceiro critério, de o passivo fiscal ser injustificado, definido como “ausência de motivos objetivos que afastem a configuração da contumácia”, como estado de calamidade pública e resultado negativo no ano corrente e anterior.

Para o vice-presidente do Ibajud, Luiz Alexandre Cristaldo, o próprio pedido de recuperação é um argumento para rebater o critério da dívida “injustificada”. “A própria recuperação judicial, no nosso entendimento, já é uma justificativa. O empresário pode dizer que não está conseguindo pagar seus compromissos, que não são só com o Fisco, mas com funcionários, prestadores de serviço e fornecedores.”

Uma crítica dos advogados é que os parâmetros estabelecidos são muito baixos. “As condições para caracterização de devedor contumaz são razoavelmente fáceis de se atingir”, afirma Thomas Dulas Müller, sócio do Cesar Peres

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

que existe.”

“

O Código vai prejudicar a empresa que está lutando para se soerguer”

— Luiz A. Cristaldo

Segundo a Receita, a lei não será aplicada de forma indiscriminada, pois os devedores contumazes seriam exceção. “Dos 20 milhões de CNPJs, seriam o equivalente a 0,05%. A maioria tem um comportamento de conformidade, só está em uma dificuldade temporária”, diz o auditor fiscal Márcio Gonçalves. “A lei não foi feita para o devedor comum, é voltada para aqueles que criaram empresas para não pagar tributos, o que provoca distorções no mercado, afetando a livre concorrência”, acrescenta ele, citando recentes operações de combate à lavagem de dinheiro.

A ideia, de acordo com Gonçalves, é expor e punir os maus pagadores e empresas fraudulentas para não poderem se beneficiar da recuperação judicial e transação tributária - além de outras restrições, como participação em licitações públicas. “Estamos separando o joio do trigo e dando um tratamento diferenciado para que os verdadeiros contribuintes possam entrar no mercado.”

A permissão do pedido de quebra contra esses devedores, afirma, serve para retirá-los do mercado, evitando fraudes fiscais e a abertura de novos CNPJs. “Há inclusive a previsão de aplicar as mesmas penalidades às partes relacionadas”, diz.

O propósito, acrescenta, é “higienizar o sistema”. “O objetivo não é arrecadatório, porque numa falência já se pode assumir que boa parte do crédito não vai ser recuperado, porque já houve o desvio para o exterior, por exemplo. O objetivo é higienizar o sistema e mostrar que o crime não compensa.”

Para o vice-presidente do Ibajud, a premissa usada pelo governo de combater fraudes é positiva, mas prejudica devedoras de boa-fé ao dar mais poder ao Fisco nas insolvências. “Ainda que o governo federal fale que não é uma política arrecadatória e sim concorrencial, menos de 20% dessas empresas de fachada pedem recuperação judicial. Elas são abertas, deixadas de lado e outras surgem. E o Código vai prejudicar muito a empresa que está lutando para se soerguer”, afirma.

Na visão dele, a nova legislação conflita com a política de transação tributária usada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive em reestruturações e falências. “Há um choque com outras políticas de governo

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

É também o que pensa a advogada Cybelle Guedes Campos, sócia do Moraes Jr. Advogados. “A lei pode levar empresas ainda viáveis a uma falência prematura. O passivo tributário poderia ser solucionado através dos próprios procedimentos específicos que já existem com o Fisco, só que essas empresas vão ficar impedidas de ter esse acesso”, afirma.

A sanção estabelecida, na visão dela, é muito grave e até política. “Vai totalmente contra os princípios constitucionais, porque veda o acesso à Justiça, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia”. Cybelle diz ainda que a falência pode não ser a melhor via para o Fisco receber. “Por mais que o Fisco tenha posição privilegiada na ordem de pagamento, na falência temos a problemática da depreciação dos ativos. Então, muitas vezes, ele poderia receber muito mais através das transações.”

Procurada pelo **Valor**, a PGFN não quis se manifestar.

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Ristretto

Torra: ■■■■□ Acidez: ■■■■□ Amargor: ■■■■□ Corpo: ■■■■□ Sugerimos em: Ristretto ou Espresso 40ml Intensidade: ■■■■■■■■■■□□ 10 sobre 13 Ristretto é o embaixador de ...

Nespresso | Patrocinado

Clique

Açafrão: o maior inimigo da visão embaçada (veja como usá-lo)

Visão Forte | Patrocinado

Veja agora

Auxílio Inglês é aprovado para maiores de 40 anos, saiba como resgatar

Primeira Notícia | Patrocinado

Mais do Valor **Econômico**



Grupo industrial pede que Suíça conclua acordo com EUA apesar de decisão judicial sobre tarifas

Swissmem afirmou que o governo faria bem em transformar esse acordo preliminar em um pacto juridicamente vinculante porque "é de se esperar que o governo Trump invoque outras leis para legitimar tarifas"

20/02/2026, 15:07 — Em Empresas



Oferta de US\$ 108 bi da Paramount pela Warner supera obstáculo antitruste dos EUA

Paramount, contudo, ainda precisa convencer o conselho de administração e os acionistas da WBD sobre os méritos da sua proposta

20/02/2026, 15:05 — Em Empresas



AO VIVO

Menu



Valor ECONÔMICO

Legislação



Cidadania



Moeda americana já vinha com viés de queda frente ao real, abaixo de R\$ 5,20, em dia em que a divisa brasileira se destaca

20/02/2026, 14:56 — Em Finanças



Relator diz que devolução de dados de Vorcaro à CPI mista do INSS é 'vitória da transparência'

Para deputado Alfredo Gaspar, decisão de Mendonça fortalecerá trabalho do colegiado

20/02/2026, 14:54 — Em Política



Governança e atenção à regulação aumentam competitividade de médias empresas em negócios sustentáveis

Organização, transparência e plano estratégico facilitam acesso a linhas de financiamento e atraem parceiros

20/02/2026, 14:53 — Em Mídia É Mais



Análise: Suprema Corte dos EUA salva Trump de si próprio ao derrubar tarifas

Ainda é incerto se a decisão vai gerar alívio imediato na inflação ou se terá impacto nas eleições de meio de mandato, mas por ora elimina um elefante gigantesco da sala do Partido Republicano

20/02/2026, 14:53 — Em Mundo



Juíza nos EUA mantém condenação de US\$ 243 mi contra Tesla por acidente fatal com sistema de direção autônoma

Empresa já enfrentou diversos processos semelhantes sobre as capacidades de condução autônoma de seus veículos, mas a maioria foi resolvida mediante acordos ou arquivada sem ir a julgamento.

20/02/2026, 14:38 — Em Empresas

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM



Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)